

诈骗既遂提供了时间点上的参照；而对于财产损失判断是否既遂以及诈骗数额的大小。然而取得财产这一要素虽为认定诈骗既遂提供了时间点上的参照，但对于多环节诈骗案件中，何时认定行为人或者第三人取得财产，也存在见仁见智的情况。笔者认为，在账户支付型诈骗案件中，根据社会一般人的观念，被害人如果已经将钱款转到了行为人指定的账户中，行为人能够支配、控制该账号内的钱款，如可以进行消费、转账、随时支取等，应认为行为人已经取得了财产，且被害人在处分行为中已经有财产损失，应认定为诈骗既遂。

本案中，被告人李某某为避免刑事打击，设置了多环节诈骗流程，即首先虚构有渠道以优惠价格代充值油卡的事实，通过购买空壳公司设立对公账户，让被害人将钱款转入对公账户后，再将钱款转入公司在石化公司开设的主卡中，先期如约以优惠价格充值进被害人持有的副卡当中获取被害人信任，诱骗被害人加大充值后，通过充值进李某某合伙人控制的多张副卡中予以套现获利，当被害人发现钱款未到账时，便以充值失误为由，从而将诈骗行为转为民事纠纷来避免刑事打击。然而各行为人在相互配合过程中，被害人将钱款转入公司对公账户后，因其他原因导致原本应当转入石化公司主卡的钱款，却转入副卡均由被害人实际控制的石油公司的主卡中，导致行为人实际上未取得该部分钱款，各被害人发现被骗后，部分被害人已经通过自行分配的方式获得约定充值的钱款。

首先，从被告人取得财物的时间节点分析。如果以被害人钱款进入行为人控制的石化公司账户中为时间节点，则因其他原因进入被告人无控制副卡的账户的部分钱款，因客观原因，行为人无法取得，应认定为犯罪未遂；而如果以被害人钱款进入第一环节及被告人所设立公司的对公账户即认定犯罪既遂，即使在其他环节因客观原因最终未取得钱款的，也不存在犯罪未遂。一审法院持前者标准，故认定存在部分犯罪未遂数额。二审法院及抗诉检察机关持后者标准，认定本案被害人已经将钱款转入被告人所设立公司的对公账户，被告人已经取得财物的控制权，被告人可以选择不走后续其他诈骗流程，直接将钱款支

取、转账或者消费，其后续的诈骗流程系被告人掩饰、隐瞒犯罪的手段。

其次，从被害人遭受财产损失的法益保护角度出发，被害人处分财产后，失去了对财物的支配权、控制权。本案中，被害人将钱款转入被告人所设立公司的对公账户后，涉案财产已经脱离了被害人的控制，财产的支配、控制权已经转移到被告人手中，被告人事实上支配了财物，应认定为犯罪既遂，所转入对公账户的钱款中被害人报案所转入部分应认定为犯罪既遂数额，部分被害人未报案的，因未达证据确实、充分的证明标准，不宜将该部分计入被告人诈骗犯罪既遂数额。

综上，在多环节诈骗犯罪案件中，要综合考虑行为人或第三人取得财产和被害人遭受财产损失两个要素，明确犯罪既遂时间点，准确认定行为人犯罪形态及既遂犯罪数额，实现被告人罪责刑相适应及被害人法益保护二者的平衡。

编写人：广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 李金铃

请托型诈骗行为性质的认定 及不法原因给付财物的处置问题

—— 董某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区贺州市中级人民法院(2024)桂11刑终10号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2021年7月，被告人董某某对被害人何某某承诺能够疏通关系帮助其涉嫌

故意伤害罪的丈夫彭某某获得从轻处理，要求何某某支付“打点费”。何某某信以为真，先后向董某某转账共计45000元。董某某通过他人联系伤者赵某某，询问能否协商赔偿，在得到赵某某要求赔偿不少于10万元的答复后不了了之。最终何某某多次前往赵某某家中协商，赔偿了8.1万元后取得赵某某对彭某某的谅解。钟山县人民法院以彭某某犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。

缓刑考验期间，彭某某因交通肇事逃逸于2023年3月被处以行政拘留五日。彭某某因在缓刑考验期间有重大违法行为，被撤销缓刑后送到监狱服刑。何某某再次找到董某某，董某某承诺可以疏通关系帮助彭某某办理保外就医，需要何某某支付“打点费”。何某某信以为真，先后向董某某转账共计49800元。董某某找了其叔董某咨询能否将彭某某“捞”出来，在得到没有办法“捞人”的答复后不了了之，并将上述“打点费”用于偿还债务和日常花销。同年6月，何某某经多次追问“捞人”结果和要求退还“打点费”无果后发现被骗，遂向警方报案。董某某经昭平县公安局民警电话联系后主动到案。

被告人董某某辩解其不懂自己的行为是否构成诈骗罪。辩护人提出董某某主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，公诉机关指控事实不清，证据不足，董某某不构成诈骗罪。

【案件焦点】

1. 董某某承诺为何某某“捞人”而收取“打点费”的行为是否构成诈骗罪；2. 刑事诉讼中基于不法原因给付的财物该如何处置。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区昭平县人民法院经审理认为：被告人董某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人94800元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。辩护人提出董某某主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。董某某在接到警方电话通

知后主动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，其对其行为性质的认知不影响自首的成立，依法构成自首，可以从轻处罚。被害人何某某在其丈夫犯罪后，出于非法目的，请托董某某使用钱款去检察院疏通关系“捞人”，该请托行为系违法行为，其支付给董某某的钱款依法应予以没收，上缴国库。据此，以诈骗罪判处被告人董某某有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；责令被告人董某某退还违法所得94800元，予以没收，上缴国库。

一审宣判后，被告人董某某提出上诉。

广西壮族自治区贺州市中级人民法院经审理认为：一审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，作出裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于被告人董某某承诺为何某某“捞人”而收取“打点费”的行为是否构成诈骗罪以及刑事诉讼中基于不法原因给付的财物该如何处置。

一、董某某构成诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用欺骗手段，骗取数额较大公私财物的行为。民事欺诈行为是指一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。可见，民事欺诈与刑事诈骗均存在“欺诈”，但程度不同，刑事诈骗是“无中生有型”欺诈，民事欺诈系“夸张、扩大型”欺诈。区分诈骗罪与民事欺诈行为最主要还是要看行为人是否具有非法占有目的。判定行为人是否具有非法占有目的，应当综合考虑行为人事前、事中以及事后实施的各种客观行为。

具体到本案，在第一笔犯罪事实中，董某某声称其可以通过疏通关系帮助何某某的丈夫获得从轻处理，但其在收受“打点费”后并没有积极去履行承诺的意愿。实际上董某某也不具备办事成功的可能性，其要求何某某支付“打点费”具有非法占有的目的。

